

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6203/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด นครปฐม
นาย บุญ สืบ ผัด คำ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 86

พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 29 ทวิ, มาตรา 71 ทวิ, มาตรา 74, มาตรา 74 ทวิ

ล. เจ้าของถ่าน ไม้ของกลางได้ครอบครองถ่าน ไม้ของกลางอยู่ด้วยตนเอง จำเลยเป็นเพียงผู้รับจ้างขับรถยนต์บรรทุก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการครอบครองถ่าน ไม้ของกลาง จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยร่วมกระทำผิดกับ ล. และจำเลยไม่รู้ว่า ล. ไม่มีใบเบิกทางและไม่รู้ว่าถ่าน ไม้ของกลางมีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน ล. เมื่อจำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง รถยนต์ของกลางจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด จึงริบไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับนายลำร่วมกันมีถ่านไม้ซึ่งเป็นของป่าหวงห้ามจำนวน 3.33 ลูกบาศก์เมตรไว้ในครอบครองอันเกินกว่าปริมาณที่กำหนดให้บุคคลมีไว้ในครอบครองโดยไม่ต้องขอรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจับจำเลยพร้อมยึดถ่านไม้ดังกล่าวและรถยนต์ซึ่งใช้บรรทุกถ่านไม้ดังกล่าวเป็นของกลาง ขอ

ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 29 ทวิ, 71 ทวิ, 74, 74ทวิ
ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83 ริมของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
มาตรา 29 ทวิ, 71 ทวิ, 72, 74 และ 74 ทวิ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2503 มาตรา 18 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 มาตรา 5, 9 ประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 116 ลงวันที่ 10 เมษายน 2515 ข้อ 2 พระราชกฤษฎีกา
กำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2505 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
กำหนดปริมาณของป่าหวงห้ามฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2526
ให้ปรับ 2,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับบังคับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30
ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ เฉพาะรถยนต์ของกลางไม่ริบแต่ให้
ริบถ่านไม้ของกลาง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า วันเกิดเหตุนายลำหมอยา
ทิตย์ จำเลยขับรถยนต์กระบะของกลางไปซื้อของทะเลที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ
ขับรถไปถึงตลาดอ้อมน้อยนายลำเห็นถ่านไม้บรรจุกระสอบกองขายอยู่ข้างทางจึงสั่ง
ให้จำเลยจอดรถ แล้วนายลำได้ไปซื้อถ่านไม้จำนวน 20 กระสอบขึ้นบรรทุกรถยนต์
และสั่งให้จำเลยขับรถยนต์กลับ เมื่อจำเลยขับรถยนต์ผ่านหน้าสถานีตำรวจภูธร
ตำบลพุทธมณฑล จำเลยและนายลำก็ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับ เจ้าพนักงานตำรวจ

ได้ยึดถ่านไม้และรถยนต์ที่จำเลยขับเป็นของกลาง และถ่านไม้ของกลางเป็นของป่าหวงห้ามปริมาณ 3.33 ลูกบาศก์เมตร เกินกว่ากำหนดปริมาณมีไว้ในความครอบครองเพื่อการค้าหรือมีไว้ในความครอบครองเพื่อใช้สอยในครัวเรือนแห่งตนโดยไม่ต้องรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 มีปัญหาจะต้องวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า นายล้าเป็นเจ้าของถ่านไม้ของกลางและได้ครอบครองถ่านไม้ของกลางอยู่ด้วยตนเองในขณะเกิดเหตุ จำเลยแม้จะเป็นผู้ขับขี้อยนต์ซึ่งบรรทุกถ่านไม้ก็เป็นแต่เพียงผู้รับจ้างนายล้าบรรทุกเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับค่าจ้างจากนายล้าเท่านั้น เห็นได้ชัดว่าจำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการครอบครองถ่านไม้ของกลาง จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยร่วมกระทำผิดกับนายล้าตามฟ้อง และข้อเท็จจริงได้ความว่านายล้าลงจากรถไปซื้อถ่านไม้ของกลางซึ่งวางขายอยู่ที่ตลาดอ้อมน้อย และนำมาบรรทุกรถยนต์โดยเปิดเผยแล้วบอกให้จำเลยขับรถกลับ จำเลยย่อมไม่ทราบว่าของกลางเป็นของผิดกฎหมาย และโจทก์ก็ไม่มีพยานมาสืบให้เห็นว่าขณะที่จำเลยรับบรรทุกถ่านไม้นั้นจำเลยได้รู้หรือนายล้าไม่มีใบเบิกทางและนายล้าครอบครองถ่านไม้เกินกว่าปริมาณที่กำหนดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนนายล้า ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นสำหรับปัญหาเรื่องริบของกลาง โจทก์ฎีกาว่าจำเลยใช้รถยนต์บรรทุกถ่านไม้เคลื่อนที่ไปโดยไม่มีใบเบิกทาง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาต้องรับผิดนั้น โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีถ่านไม้ซึ่งเป็นของป่าหวงห้ามไว้ในความครอบครองเกินกว่าปริมาณที่กำหนดให้บุคคลมีไว้ในความครอบครองโดยไม่ต้องขอรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นว่าเมื่อฟังได้ว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดตามฟ้องรถยนต์ของกลางจึงมิใช่ทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด จึงริบรถยนต์ของกลางไม่ได้..."

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>